



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0708/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Verzet yang diajukan oleh: ABDUL RAZAK bin H. ABDUL MUKTI (alm) umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Raya RT. 02 RW. 03 Desa Dengkol Kecamatan

Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Pelawan
/semula Termohon, dan ARBA'INAH binti DRA'I
(alm) umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat

tinggal di Jalan Masjid RT.04 RW. 03 Desa Dengkol Kecamatan Singosari

Kabupaten Malang, sebagai "Terlawan /semula Pemohon";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pelawan /semula Termohon tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0708/Pdt.G/ 2011

/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Terlawan / semula Pemohon, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 Pebruari 2011 yang tercatat di Register perkara Nomor : 0708/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang kemudian diputus Verstek pada tanggal 8 Maret 2011 dan diberitahukan kepada Pelawan /semula Termohon tanggal 14 Mare 2001;

2 Pelawan keberatan terhadap putusan karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1 Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek nomor: 0708/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- 3 Membatalkan putusan verstek termaksud;
- 4 menolak permohonan asal tersebut;
- 5 Menghukum pihak Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan oelh karena Pelawan maupun Terlawan tidak menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim lalu menasehati para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Terlawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh terlawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pelawan membenarkan dalil Permohonan Terlawan bahwa antara Terlawan dengan alm. Lamsari bin H. Abdul Mukti telah menikah secara sah menurut agama Islam, akan tetapi Pelawan keberatan apabila pemikannya Terlawan dengan alm. Lamsari bin H. Abdul Mukti disahkan karena Terlawan setelah Lamsari bin H. Abdul Mukti meninggal dunia telah menikah sah dengan laki-laki bernama H.Abdullah bin Sanafi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pelawan tersebut, Pelawan mengakui setelah Lamsari bin H. Abdul Mukti meninggal dunia, Terlawan telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama H.Abdullah bin Sanafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pelawan maupun Terlawan tidak mengajuka suatu apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
maksud dan tujuan permohonan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan telah hadir sendiri, dan Drs. MUHD. JAZULI, sebagai mediator telah menjalankan fungsi mediator, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan, maka perlawanan Pelawan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam jawabanya telah mengakui dalil Permohonan Terlawan, bahwa Terlawan dengan alm. Lamsari bin H. Abdul Mukti telah menikah secara sah menurut agama Islam, dengan demikian dalil yg diakui oleh Pelawan tersebut sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pelawan atas disahkannya pernikahan Terlawan dengan alm. Lamsari bin H. Abdul Mukti yang dilakukan setelah meninggalnya Lamsari bin H. Abdul Mukti sedangkan Terlawan telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama H. Abdullah bin Sanafi, Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Pelawan tersebut bukan merupakan alasan hukum karena tidak berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bukan merupakan larangan perkawinan yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar dan mempertahankan putusan Verstek Nomor: 0708/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang dijatuhkan pada tanggal 08 Maret 2011,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
- 2 Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 0708/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg , tanggal 08 Maret 2011 tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- 3 Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
- 4 Mempertahankan putusan Verstek tersebut; 5.. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Malang pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil 'Ula 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya

Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	180.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	186.000

hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)